

1505256-73.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... criminais consistentes em condenação por tráfico de drogas e roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agente) - 1ª Vara de Francisco Morato - certidão de folhas 37/40.

É reincidente, condenado por crime contra o idoso - Vara do Juizado Especial de Francisco Morato, com trânsito em julgado em 21/01/22 - certidão de folhas 37/40, resultando no acréscimo de fração ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505256-73.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505256-73.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058415/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 23335694 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON PEREIRA DE CAMPOS FILHO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 264/2022

EDSON PEREIRA DE CAMPOS FILHO, está sendo processado incurso no artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 88-90, segundo a qual "[...] no dia 02 de março de 2022, na Avenida Prestes Maia, altura do nº 948, por volta das 16h30min, nesta Capital, EDSON PEREIRA DE CAMPOS FILHO, qualificado a fls. 12, tentou subtrair, para si, mediante violência, o aparelho celular, da marca Asus, avaliado em aproximadamente R\$700,00 (setecentos reais), conforme auto de avaliação a fls. 17, pertencente a vítima Eurisvania Soares De Lima. Segundo o apurado, na data e local supracitados, logo que a vítima desembarcou do ônibus, foi abordada pelo denunciado EDSON, que se aproximou e tentou pegar o aparelho celular de sua mão, não obtendo êxito em razão da vítima conseguir segurá-lo, impedindo a subtração. Ato contínuo, a vítima colocou o celular entre as pernas, momento no qual o denunciado, insistindo na subtração, derrubou a vítima ao chão, que bateu com a cabeça e teve os óculos derrubados, ainda conseguindo, entretanto, evitar que o acusado subtraísse seu telefone

celular. Em seguida, EDSON evadiu-se do local, mas foi capturado nas proximidades por Policiais Militares que patrulhavam a região, após passageiros do ônibus alertarem sua fuga ao gritarem “pega ladrão”. A vítima o reconheceu. [...].” Recebida a denúncia (fls. 113). Citado o réu em 18/05/2022 (fls. 131). Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral colhida ao longo do contraditório permite segura reconstituição acerca da autoria e materialidade delitiva descritas na denúncia, consubstanciadas em declarações e depoimentos policiais de credibilidade inabalável.

Nesse sentido, as circunstâncias prisionais foram minuciosamente descritas pelos policiais militares Gláucio Aparecido dos Santos e Edielen Garbin de Camargo, segundo os quais, foram alertados por um popular a indicar que um rapaz tentava subtrair bens de uma senhora. No local, observaram o réu que atravessava para o lado oposto da via pública e seguia pulando uma mureta. Assim, foi detido enquanto corria e reconhecido pela ofendida como autor da subtração. Nesse momento, o réu afirmava “ela está mentindo”. A vítima estava no local e populares asseguraram aos depoentes que teriam visualizado agressões entre o acusado e a ofendida, porém, deixando de intervir ao pensarem que se tratasse de um desentendimento entre marido e mulher. Segundo a ofendida, o réu teria tentado subtrair-lhe o aparelho celular, somente não conseguindo porque resistiu, segurando o aparelho. O réu, por sua vez, negava aos depoentes que tivesse tentado subtrair o aparelho celular da vítima e justificou o entrevero com a ofendida porque aquela o tivesse chamado de “macaco”, sem que soubesse esclarecer motivação para o desentendimento alegado. O réu trazia junto de si um crachá, porém, ao ser indagado sobre a prestação de serviço nele representada, apresentou indicações incompatíveis com atividade referida no citado documento.

A vítima E S L declarou e juízo trabalhar como diarista e, como tal descia de um ônibus e trazia na mão seu aparelho celular. Pôde ver um indivíduo que dela se aproximava, aparentemente, com a finalidade de entrar no ônibus. Estava bem vestido, com uma camisa branca e um crachá, bem como, parecia trazer com ele um bilhete, circunstâncias que não levantaram desconfiança sobre possível intenção que tivesse o réu no tocante à prática delitiva até o momento em que o acusado anunciou o roubo ao exigir que a declarante lhe entregasse o aparelho celular. A declarante se recusou a entregar o bem, mas, o réu se adiantou para pegá-lo, o que fez com que a declarante posicionasse o aparelho entre suas pernas, resistindo a sua tomada pelo réu, levando ambos a uma luta corporal. Ao perceber que se tratasse de um roubo, populares começaram a gritar “pega ladrão” e acenavam para um viatura policial que estava do outro lado da rua, fazendo com que o réu tentasse se evadir e, ao final, detido ao tentar atravessar as ruas. Disse ter visualizado o momento em que o autor do crime fora detido, reconhecendo-o naquele momento. Disse ter sofrido ferimentos ao cair no chão por conta de puxões que recebera do acusado. O acusado negou em sede judicial ter havido a intenção de subtrair o aparelho celular da ofendida. Versou sua escusa alegando que deixara sua casa após um mal entendido com sua mãe a quem dissera “já que a senhora não liga para mim vou andar” e, ao sair de sua casa, uma sobrinha teria colocado um crachá no pescoço do interrogando, com o qual fora detido. Ao passar na via pública e olhar para a vítima, teria ouvido aquela lhe dizer:- “o que você está olhando seu preto, seu macaco”. Em seguida, para chamar a atenção de alguém, a ofendida teria se jogado no chão, sem que o interrogando tivesse com aquela qualquer contato físico. Teria um salário mensal de 3.000,00 reais e não precisaria praticar o crime. Tem ciência de que populares fizeram referência à agressões à mulher em razão de uma discussão. Disse ter em sede policial admitido ter puxado o aparelho celular da vítima porque fora torturado por policiais que consistiu em que dirigissem a viatura policial com fortes manobras.

Do contexto probatório acima se extrai a harmonia com a qual os fatos são reproduzidos sob o crivo do contraditório, não havendo qualquer indício de arbitrariedade ou vingança por parte dos agentes policiais, senão, estarem

imbuídos de estrito cumprimento do dever legal.

Igualmente, não se verifica interesse espúrio por parte da ofendida, surpreendida de surpresa ao desembarcar do coletivo, após retornar de seu trabalho, ao que parece, não dispondo de perfil de gratuita incriminação a quem soubesse inocente. Desse modo, esmaece-se a escusa ofertada pelo réu em juízo, desprovida de verossimilhança e amplamente contrária àquela versada em sede policial, oportunidade na qual pôde negar autoria à grave ameaça, admitindo, porém, a intenção de subtrair o aparelho celular.

Assim, não se vislumbra nem mesmo a alegada arbitrariedade policial, com a participação de policiais civis e militares para incriminá-lo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno EDSO PEREIRA DE CAMPOS FILHO incurso no artigo 157 CAPUT c/c artigo 14 inciso II, ambos dispositivos do Código Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 20 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena em razão de antecedentes criminais consistentes em condenação por tráfico de drogas e roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de agente) - 1ª Vara de Francisco Morato - certidão de folhas 37/40.

É reincidente, condenado por crime contra o idoso - Vara do Juizado Especial de Francisco Morato, com trânsito em julgado em 21/01/22 - certidão de folhas 37/40, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 23 dias multa fixada no piso legal.

Por se tratar de crime tentado, reduz-se pena retro de fração de 2/3, resultando, ao final, em 01 ano e 11 meses de reclusão e 07 dias multa fixada no piso legal.

Nos termos da dosimetria da pena acima exposta, faz-se necessário o rigor a se aferir mérito à progressão de regime prisional por parte daquele que, em liberdade, ostentando antecedentes acima expostos, persiste a contrariar o ordenamento jurídico, evidenciando servir-lhe a liberdade para reiterar ações criminosas. Por isso, a liberdade ao réu, ao menos, neste momento processual, é comprometedor a ordem pública, mantida a prisão cautelar - artigos 312; 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal

EXPEÇA-SE GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIO.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de junho de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA